

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3885/2536

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด  
นายสุนทร แดงอ่ำ  
นายทองสุข ญาติคำ กับพวก

โจทก์  
ผู้ซื้อทรัพย์สิน  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76, มาตรา 306

การส่งประกาศขายทอดตลาดโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หากผู้รับประกาศขาย  
ทอดตลาดมีอายุ 17 - 18 ปี การส่งเอกสารดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76

การส่งประกาศขายทอดตลาดโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หากผู้รับประกาศขาย  
ทอดตลาดมีอายุ 17 - 18 ปี การส่งเอกสารดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายราเชนทร์ วัชรพงศ์  
ศาลอุทธรณ์ - นายภาคพงษ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ